摘要：

美国联邦贸易法院法官Richard Eaton下令，要求美国海关与边境保护局、立即停止在进口商清关文件中计算IEEPA征收的关税，他还质疑，最高法院已裁定这些关税非法，政府为何仍继续这样做。Eaton法官表示，对已完成该步骤的相关关税进行重新核算，同时确认已被指定统一审理目前贸易法院受理的数千起退税诉讼。

美国最高法院裁定特朗普紧急关税违法后，退税进程正在司法层面加速推进。

3月4日周三，美国联邦贸易法院法官Richard Eaton下令，**要求美国海关与边境保护局（CBP）立即停止在进口商清关文件中计算特朗普依据《国际紧急经济权力法》（IEEPA）征收的关税，他还质疑，最高法院已裁定这些关税非法，政府为何仍继续这样做。**

Eaton法官表示，对已完成该步骤的相关关税进行重新核算，同时确认已被指定统一审理目前贸易法院受理的数千起退税诉讼。

Eaton在听证会上明确表示，"法律已有定论"，退税流程可以"相当顺畅"地推进，并强调"每一分IEEPA关税都必须予以退还"。

他当庭驳回了司法部提出的暂缓执行申请，并要求司法部于本周五进一步说明退税具体安排。

华尔街见闻提及，上月美国最高法院以6比3的表决结果裁定，特朗普援引IEEPA对进口商品征收所谓"对等关税"的做法违法。

裁决作出后，市场对于进口商何时、以何种方式获得退款始终存在较大不确定性。据此前美国政府在法庭文件中披露，数十万进口商已缴纳了上述争议关税。

关税清算程序成核心争议

周三的听证会及命令源于美国过滤器制造商Atmus Filtration寻求约1100万美元的IEEPA退款。

然而，该案因触及最高法院裁决后关税文件处理方式这一关键问题，迅速引发广泛关注。

争议焦点集中在海关与边境保护局（CBP）的"清算"程序。所谓清算，是指进口商此前基于预估缴纳的税款，在此阶段被正式核算和确认。

听证中，司法部律师Claudia Burke承认，CBP目前仍在继续将IEEPA关税纳入清算程序，这将使相关进口商的退款流程更加复杂。

听证中，Richard Eaton与司法部之间出现明显分歧。法官明确表示：

> **每一分钱的IEEPA关税都必须予以退还，最高法院已经告诉你们你们的立场是什么，你们的立场就是退还那笔钱。**

Claudia Burke则反驳称，退款流程需要时间，因为受最高法院裁决影响的各政府机构尚未就后续处理方案形成最终立场。

她还表示，政府的立场并非"每一位进口商都将获得退款"，因为部分进口商可能仍需向贸易法院单独提出申索。

Richard Eaton当庭驳回了司法部要求暂缓执行其命令的申请，并将**下一次听证定于周五上午，届时将要求司法部就退款流程的具体安排作出更详细的说明。**

退款规模庞大，利息将一并支付

目前，美国贸易法院待审退款诉讼已超过2000件，其中绝大多数在最高法院去年11月听取口头辩论后提交。

此前赢得美国最高法院胜诉的Learning Resources首席律师Pratik Shah表示：

> 这一命令证实了最高法院裁决后本应显而易见的结论——所有缴纳了IEEPA关税的人都有权获得退款。

此外周三早些时候，美国政府在一份书面文件中向Richard Eaton确认，对于最终需要退还的任何款项，政府将支付利息。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

78 收藏 分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片 发布评论

2 条评论

胡萝卜
6小时前 中国浙江省

特不靠谱，大输特输

0 回复

东部牛仔李大霄
6小时前 中国山东省

政治撕裂

0 回复